

Số: **153A5/TBBDG/ĐGMTTN**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc niêm yết và tổ chức đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu.

- Địa chỉ: 324 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên.

- Địa chỉ: Số 90 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá

- Toàn bộ tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam, có tại địa chỉ: Đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (KCN), phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo các Hợp đồng thế chấp, cụ thể theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 24/5/2024 như sau:

a. Tài sản thế chấp là kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng lab, nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê (Cổng, tường rào, nhà để xe, đường nội bộ...) tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản số: **2001-LCL-201500969** ngày 05/9/2015.

b. Tài sản thế chấp là xưởng đúc gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: **2001-LCL-201500972** ngày 05/9/2015).

c. Tài sản thế chấp là Dây chuyền thiết bị đúc (Công suất 30 Tấn/ngày) tại địa chỉ: Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Hợp đồng thế chấp số: **2001-LCL-201500971** ngày 05/9/2015).

d. Một số hạng mục tài sản bổ sung (tài sản hình thành trong tương lai): Bao gồm Khu xưởng làm lõi có diện tích 1.795m²; Nhà thành phẩm có diện tích 65m².

- **Tổng Giá khởi điểm tài sản: 86.250.806.298 VNĐ** (Tám mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu tám trăm lẻ sáu ngàn hai trăm chín mươi tám đồng)

Lưu ý:

* Toàn bộ các hạng mục tài sản theo các Hợp đồng thế chấp nêu trên được mô tả tại nội dung Biên bản tự nguyện giao tài sản ngày 24/5/2024 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam. Tài sản được bán và bàn giao cho người trúng đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản.

* Tài sản được bán theo nguyên trạng tại biên bản kê biên của bên có tài sản, người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá.

* Người tham gia đấu giá tài sản tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

* Người mua trúng đấu giá phải chấp hành theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thời hạn sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá (nếu có) và cam kết không có thắc mắc, khiếu nại gì;

* Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có).

* Các tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam được liệt kê, mô tả nêu trên không bao gồm Quyền sử dụng đất thuê, do đó:

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân mua tài sản không thực hiện dự án thì phải di dời tài sản trả lại đất sạch cho Daizico (Phối hợp với bên có tài sản và các bên liên quan xin kế hoạch di dời).

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân mua tài sản muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất để triển khai dự án thì dự án đó phải có ngành nghề tương tự với dự án của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam và phù hợp với quy hoạch trong KCN Hòa Khánh. Đồng thời tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải phối hợp với Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam và Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng xem xét thỏa thuận theo Công văn 625/CTY-KH ngày 15/7/2024 của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng gửi cho Chi cục THADS quận Liên Chiểu.

* Giá khởi điểm chưa bao gồm tất cả các loại thuế, lệ phí và chi phí liên quan trong việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định; nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng,

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Là tài sản được kê biên xử lý, bán đấu giá đảm bảo thi hành án.

+ Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm có:

➤ Hợp đồng thuê lại đất số: 30/HĐTLĐ ngày 26/8/2002, tọa lạc tại thửa đất số 43, tờ bản đồ số 1, tại Đường số 10 KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng (để tham khảo).

➤ Hợp đồng thế chấp tài sản số: 2001-LCL-201500969 ngày 05/9/2015 giữa Công ty TNHH TM&DV Lắp Máy Miền Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu.

➤ Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số: 2001-LCL-201500972 ngày 05/9/2015 giữa Công ty TNHH TM&DV Lắp Máy Miền Nam và Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu.

➤ Quyết định số: 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15 tháng 12 năm 2020 V/v công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

➤ Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

➤ Quyết định về việc xử lý tài sản số 727/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Chi Cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

➤ Quyết định thi hành án số 849/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

➤ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 31/QĐ-CCTHADS ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

➤ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

➤ Chứng thư Thẩm định giá số 24P03TDD0920 ngày 12/6/2024 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Vinacontrol.

➤ Biên bản về việc thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá để xử lý tài sản giữa các bên đương sự ngày 04 tháng 7 năm 2024.

➤ Công văn số 1231/CCTHADS ngày 05/7/2024 V/v đề nghị ký kết Hợp đồng bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

➤ Công văn phúc đáp số 625/CTY-KH ngày 15/7/2024 của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng.

5. Bước giá, giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ

5.1. Bước giá: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng), bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5.2. Giá trả hợp lệ: Người trả giá đầu tiên phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn tối thiểu 01(một) Bước giá so với giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

5.3. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của Giá trả hợp lệ.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

➤ **Thời gian:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính).

➤ **Địa điểm:** tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

6.2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời hạn nộp tiền đặt trước

➤ **Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:** 1.000.000 VNĐ/bộ (Một triệu đồng)

Nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Tiền đặt trước: 8.625.000.000 VNĐ (Tám tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng)

➤ **Thời hạn nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau đây:

+ Chủ TK: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên.

+ Số tài khoản: 2009777789999 mở tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam – CN Chợ Mới Nam Đà Nẵng.

+ Nội dung chuyển khoản: Ông/Bà/Công ty ... nộp tiền đặt trước theo HĐ153.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý:

7.1. Thời gian xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý: Bắt đầu từ 08h00 ngày 07/04/2025 cho đến hết 16h00 ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính).

7.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi có tài sản đấu giá.

7.3. Địa điểm xem hồ sơ pháp lý: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21/03/2025 cho đến hết 17h00 ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính)

8.2. Địa điểm: tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Miền Trung và Tây Nguyên - Tầng 3, Số 90 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty đấu giá Hợp Danh Miền Trung & Tây Nguyên và nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

*** Hồ sơ tham gia đấu giá:**

- Đối với tổ chức:

- + 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản).
- + 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực).
- + 01 Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất về việc mua tài sản đấu giá (bản chính).
- + 01 Căn cước công dân/Căn cước của người đại diện theo pháp luật (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
- + 01 Căn cước công dân/Căn cước (bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức
- + Các chứng từ nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá).
- + Các giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

- Đối với cá nhân:

- + 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản).

+ 01 Căn cước công dân/Căn cước của người tham gia đấu giá.(bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)

+ 01 Giấy ủy quyền theo quy định kèm CCCD/Căn cước của người được ủy quyền (nếu có).

+ Các chứng từ nộp tiền đặt trước (phải bỏ sung trước ngày tổ chức phiên đấu giá).

+ Các giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có)

(Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phiên đấu giá, thì giấy ủy quyền phải ghi rõ nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng chứng thực. Nếu người trong cơ quan, tổ chức thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức)

9. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá

9.1. Thời gian: Vào lúc **14h30 ngày 17/04/2025** (Khách hàng đến trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá). Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức phiên bán đấu giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng. Thông báo bằng một trong các hình thức sau: Điện thoại, gửi tin nhắn, Email...

9.2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên, Tầng 4 - số 90 Hải Phòng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

10. Hình thức, phương thức và trình tự đấu giá

10.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá *(Người tham gia đấu giá trả giá/hô giá/phát giá mình muốn trả trực tiếp bằng miệng)*.

10.2. Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số: 02363 832 555 hoặc 0903 504 779 (Mr Lai).

**Công ty Đấu giá Hợp danh
Miền Trung và Tây Nguyên
Giám Đốc**

Nơi nhận:

- Niêm yết.
- Cổng Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người có tài sản.
- Người tham gia đấu giá.
- Lưu VT.

Nguyễn Thanh Lai